# 惠州天骄公馆住宅楼项目“7·22”亡人事故的调查报告

2019年7月22日15时40分许，位于惠州市惠城区马安镇新乐路惠州天骄公馆住宅楼项目建筑工地，发生一起阳台护栏安装工人在作业时，从27楼坠落至一楼地面的事故，事故造成一人死亡，直接经济损失133万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，要求马安镇政府要妥善处理好善后工作，并立即指派区应急管理局、区住建局赶赴现场进行处置，区应急管理局、区住建局迅速下达了停止施工指令，要求施工单位全面排查整改安全隐患，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，区政府于2019年7月29日成立了惠州天骄公馆住宅楼项目“7·22”亡人事故调查组，事故调查组由区政府办公室副主任梁惠彪同志任组长，区应急管理局局长彭德军同志、区应急管理局党组成员王宇亮同志为副组长，成员由马安镇人民政府、区公安分局、区应急管理局、区住建局、区总工会等单位派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠州天骄公馆住宅楼项目“7·22”亡人事故的有关调查情况报告如下：

一、建设项目有关情况

惠州天骄公馆住宅楼项目（以下简称天骄公馆项目），位于惠州市惠城区马安新乐村竹园，该项目占地面积206051㎡，包括1栋17层高层住宅楼（1号楼），5栋18层高层住宅楼（2-6号楼）、1栋30层高层住宅楼（7号楼）、6栋34层高层住宅楼（8-13号楼）、1栋28层高层住宅楼（14号楼）、1栋商业楼（15号楼）。该项目自2018年7月份开始动工建设，截至2019年7月22日，工程仍在建设施工过程中。

（一）项目有关单位基本情况

1.项目建设单位：惠州聚贤置业有限公司，统一社会信用代码：914413026730783980，类型：有限责任公司（法人独资），住所：惠州市马安镇新乐工业城第二层，法定代表人：张志华，注册资本：人民币壹仟柒佰万元，成立日期：2008年04月01日，营业期限：长期，经营范围：房地产开发与销售、物业租赁、建筑装饰工程。

2.项目施工总承包单位：黑龙江省建工集团有限责任公司，统一社会信用代码：912301107444395341（18-10），成立日期：2003年01月09日，类型：一人有限责任公司，住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号，法定代表人：陆要武，注册资本：人民币壹拾伍亿元整，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级，地基与基础工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，机电安装工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级等（详见营业执照）。

该公司取得《安全生产许可证》（编号：（黑）JZ安许证字〔2005〕001706-01），许可范围：建筑施工，有效期：2017年8月16日至2020年8月15日。

该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D223004021），资质类别及等级：地基基础工程专业承包一级；特种工程（建筑物纠编和平移）专业承包不分等级；机电工程施工总承包二级；建筑装修装饰工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；特种工程（结构补强）专业承包不分等级。有效期至2020年11月26日。

3.项目监理单位：广东建设工程监理有限公司，统一社会信用代码：91440000231124633F，成立日期：1996年05月03日，类型：其他有限责任公司，住所：广州市荔湾区流花路73号3楼303-307，法定代表人：刘诚，注册资

本：人民币陆佰万元，营业期限：长期，经营范围：工程建筑监，相关的咨询服务；工程造价咨询；工程招标代理等。

该公司取得《工程监理资质证书》（编号：E144005923-8/4），有效限期至2022年4月12日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；公路工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；机电安装工程监理甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4.项目护栏安装承包公司情况：武汉市楚韵汉威护栏有限公司，统一社会信用代码：91420111698303432F，类型：有限责任公司，住所：武汉市洪山区青菱乡石咀村石咀工业基地，法定代表人：陈敬志，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2009年12月09日，营业期限：2009年12月09日至2019年12月08日，经营范围：护栏、金属制品、门窗的生产、制作、销售及安装等。

（二）建设项目规划、工程施工许可情况：天骄公馆项目于在2018年4月28日取得惠州市住房和城乡规划建设局颁发的《建设工程规划许可证》；2018年7月9日取得惠城区城乡规划建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：441302201807090101）。

（三）项目护栏安装工程分包情况：施工总承包单位黑龙江省建工集团有限责任公司将天骄公馆项目住宅楼栏杆安装工程分包给武汉市楚韵汉威护栏有限公司，双方签订了《护栏工程专业分包合同》（工程名称：天骄公馆项目货量区2#~6#楼、8#~12#楼锌钢组合护栏制安工程），范围及内容包括：锌钢组合栏杆制作、工地安装、现场管理、后期维护等；双方同时签订了《安全生产责任协议书》明确了各自安全生产管理责任。2018年11月20日，武汉市楚韵汉威护栏有限公司聘请并与陈某某、王某某、赵某某三人签订了《组装式护栏安装承包合同》，以单价包干的形式将安装作业包工给其三人负责具体的护栏安装工作。

（四）事发楼层阳台安全防范措施情况：事发地点位于天骄公馆住宅楼12号楼第27层东面阳台。12号楼采用铝模和爬升式脚手架施工，在爬升式脚手架爬升前事发楼层阳台已经完成了锌钢栏杆框架的安装，但栏杆钢化玻璃尚未安装，未安装玻璃的栏杆框架形成了四个900mm×913mm的临边垂直洞口，事故发生前，爬升式脚手架已经爬升至第29层，爬升后的27层东面阳台临边洞口既无外架防护也未采取安全立网、挡板等防坠落安全防范措施，仅在阳台入口处设置了两根钢管防止无关人员进入，事发作业阳台存在重大生产安全事故隐患[1]。

二、事故有关情况

（一）事故发生地点：

事故发生地点位于惠州市惠城区马安镇新乐村竹园惠州天骄公馆住宅楼12号楼第27层东面阳台。

（二）事故发生经过：

2019年7月22日13时30分左右，武汉市楚韵汉威护栏有限公司负责天骄公馆住宅楼项目护栏安装工作的两名工人王某某、赵某某进入12号楼对第26、27层阳台护栏进行玻璃夹具安装作业，两人先是安装完第26层阳台，随即开始对第27层阳台进行安装，王某某在27层东面阳台独自安装作业，赵某某在27层另一面阳台作业，至15时40分左右，当王某某以半蹲姿势安装玻璃夹具时，不慎从没有采取安全防护的临边垂直洞口坠落至一楼地面，地面附近工人发现王某某坠落后，立即向项目部有关负责人报告，项目部相关人员赶到现场查看后，为避免贻误抢救时机随即决定自行驾车将王某某送往附近的惠州市第三人民医院（东院区）抢救，但王某某最终因经抢救无效于17时许死亡。

（三）死者情况：

王某某，男，汉族，57岁，黑龙江省五大连池市人，户籍地址：黑龙江省五大连池市龙镇，生前是武汉市楚韵汉威护栏有限公司聘请的护栏安装工人，在天骄公馆住宅楼项目建筑工地从事护栏安装工作。

（四）应急处置及评估情况：

事故发生后，项目部有关负责人自行组织救援，自行驾车将王某某送往惠州市第三人民医院（东院区）抢救，未拨打“120”急救电话，在医院宣告抢救无效死亡后，相关人员随即向拨打“110”报警，马安镇政府在接到事故后随即上报区政府有关部门，区委、区政府主要领导在接到事故报告后，立即要求马安镇政府要妥善处理好善后工作，并迅速指派区应急管理局、区规划建设局赶赴现场进行处置，区应急管理局、区住建局迅速下达了停止施工指令，要求施工单位全面排查整改安全隐患，防止类似事故再次发生。

事故发生后各单位信息接收、流转通畅，相关职能部门协调联动情况良好，区委、区政府对信息发布的管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当

（五）善后处理情况：

事故发生后，黑龙江省建工集团有限责任公司积极协调武汉市楚韵汉威护栏有限公司与死者王XX的家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致并签订《赔偿协议书》，死者已火化，家属已返回原籍，善后工作处理完毕。

三、事故原因

（一）直接原因：

王某某自身安全意识淡薄，在高处临边作业时，未佩戴和使用安全带[2]，对事故风险预判不足，不慎从未采取安全防范措施[3]的阳台栏杆洞口坠落至一楼地面，经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因：

1.武汉市楚韵汉威护栏有限公司安全生产主体责任不落实，对承包工程安全生产管理完全依赖于总包单位，未建立健全本单位的安全生产责任制和安全生产规章制度[4]，未在阳台临边洞口采取有效的安全防范措施，未及时发现并制止工人未佩戴和使用安全带[5]违规作业行为，未及时消除施工现场临边洞口存在的重大安全隐患[6]，未制定岗位安全操作规程，未对工人开展安全生产教育培训工作[7]，未向工人提供安全戴等劳动防护用品并督促教育其正确佩戴[8]，未制定事故应急救援预案并定期组织演练[9]。

2.黑龙江省建工集团有限责任公司天骄公馆项目部开展事故隐患排查不彻底，未及时发现并消除事故隐患[10]。

3.广东建设工程监理有限公司未认真履行监理职责[11]，未及时发现施工单位安全生产管理存在的问题，未及时发现并督促施工单位消除事故隐患。

4.惠城区建筑工程施工安全监督站履行安全监督管理职责不到位，对纳入安全监督计划抽查内容的临边洞口防护情况检查不全面，未及时督促有关单位落实好安全防范措施。

四、事故性质认定

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

王某某，男，武汉市楚韵汉威护栏有限公司惠州天骄公馆项目栏杆班组工人，自身安全意识淡薄，在高处临边作业时，未佩戴和使用安全带[12]，对事故风险预判不足，不慎从未采取安全防范措施[13]的阳台栏杆洞口坠落至一楼地面，经抢救无效死亡，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

建议给予行政处罚的单位和个人（2家、1人）

1.武汉市楚韵汉威护栏有限公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法[14]对该公司进行行政处罚。

2.陈某某，武汉市楚韵汉威护栏有限公司法定代表人、主要负责人，未严格履行安全生产工作职责[15]，未建立健全安全生产责任制和规章制度，未组织实施本单位安全生产教育和培训工作，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未督促、检查本单位安全生产工作，未组织制定生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法[16]对其进行行政处罚。

3.黑龙江省建工集团有限责任公司未按规定开展事故隐患排查治理，建议由惠城区应急管理局依法[17]对该公司进行行政处罚。

（三）对其他人员的处理建议（7人）

1.黑龙江省建工集团有限责任公司天骄公馆项目负责人吴某某，项目经理张某某、生产经理庞某、技术负责人燕某某、安全负责人刘某某，未认真履行各自安全管理职责[18]、[19]、[20]，对施工现场落实“三宝四口五临边”有关安全防护要求检查不全面，未及时发现并消除事故隐患，建议由黑龙江省建工集团有限责任公司按照公司规定对上述五人作出处理，同时由区住建局按照有关规定对上述五人作出处理。

2.孟某，广东建设工程监理有限公司惠州天骄公馆项目总监理工程师，未认真履行监理工作职责[21]，未及时发现施工单位安全生产管理存在的问题，未及时发现并督促施工单位消除事故隐患，建议由广东建设工程监理有限公司按照公司规定对其作出处理，同时由区住建局按照有关规定对其作出处理。

3.陈某某，惠城区建筑工程施工安全监督站负责惠州天骄公馆项目施工安全主监员，对项目施工现场安全抽查不全面，建议由区住建局责成其作出深刻检讨。

六、事故防范措施建议

这起事故反映了施工单位未严格落实企业安全生产主体责任，对施工现场安全防范措施落实不到位，安全检查不全面，事故隐患排查治理不深入，高风险专项安全教育和培训缺失，工人自身安全意识不强；监理单位存在督促检查不力，最终导致事故的发生，教训极其深刻。为了深刻吸取事故教训，举一反三，避免类似事故再次发生，提出如下事故防范措施建议：

（一）各建筑施工单位必须建立健全安全生产责任制度，严格遵守国家有关标准和行业标准要求，落实好各项安全防范技术措施；要严格审核分包单位安全管理体系和管理水平，不得将工程发包给不具备基本安全条件的单位；要进一步加强安全生产统一、协调管理，对采用新工艺、新技术，必须了解其安全技术特性，采取有效地安全防范措施，认真研究新旧工艺、技术之间安全措施的衔接，避免出现安全盲区、死角；要持续加大安全检查和事故隐患排查治理工作力度，切实加强施工现场和专项施工作业安全管理工作；严格落实对从业人员“三级”教育培训制度和特种作业专项培训，落实好作业前安全技术交底工作；加强安全生产巡查检查，及时发现和纠正违规违章作业行为；持续开展“喊响安全口号”活动，提高从业人员安全意识，坚决防范安全事故的发生。

（二）各监理单位要认真履行监理职责，组织制定并认真实施监理规划和安全监理规划，严格检查施工单位安全生产管理体系建立和运行情况，严格审查施工组织设计、专项施工方案及其落实情况，严格把关工程审核验收，开展安全检查和隐患排查，督促施工单位认真制定并落实整改防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）区住建部门要按照安全生产“一岗双责”和“三个必须”的工作要求，切实加大对建筑施工安全的监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，严格按照《建设工程安全监督工作计划》有关要求开展检查，针对重点时期安全生产工作特点，组织开展建筑施工领域专项安全检查，重点检查建设工程各方责任主体履行安全生产责任的情况以及危险性较大的分部分项工程安全管理落实情况，包括施工方案的编制和审查情况，工程验收情况，坚决纠正违规施工、违章作业，能立即整改的，当场整改，对一时难以整改到位的应要求施工单位明确整改责任、整改措施、整改时限，对应该暂停施工的，坚决暂停施工，对违法违规行为要及时依法依规作出严厉处理，有效防范安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

惠州天骄公馆住宅楼项目“7·22”亡人事故调查组

2019年9月17日

1参照北京市住房城乡建设委组织编制的《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.2 洞口短边边长大于或等于500mm时，未采取有效防护措施。

2《中华人民共和国安全生产法》第五十四条从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：……当垂直洞口短边边长大于或等于500㎜时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板

4《中华人民共和国安全生产法》第十九条生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

5《中华人民共和国安全生产法》第五十四条从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

6参照北京市住房城乡建设委组织编制的《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第4.4.2 洞口短边边长大于或等于500mm时，未采取有效防护措施。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

8《中华人民共和国安全生产法》第四十二条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

9《中华人民共和国安全生产法》第七十八条生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

10《中华人民共和国安全生产法》第三十八条生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

11《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

12《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

13《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：……当垂直洞口短边边长大于或等于500㎜时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板

14《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

15《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

16《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

17《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第二十六条　生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；

18《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

19《中华人民共和国安全生产法》 第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

20《黑龙江建工集团有限公司天骄公馆项目部安全生产责任书》、《现场管理人员岗位职责》

21《建设工程监理规范》（GBT 50319-2013）1.0.7 建设工程监理实行总监理工程师负责制。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-02-18